江阳华阳林云·漫“2·18”一般物体打击事故调查报告

江阳华阳林云·漫“2·18”一般物体打击事故调查组

2025 年 5 月

2025年2月18日，泸州市江阳区华阳街道三溪林云·漫建设工地内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约128万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，2025年2月24日，泸州市江阳区人民政府授权成立江阳华阳林云·漫“2·18”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对事故开展调查。事故调查组由区应急管理局牵头，区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会以及华阳街道办事处为成员单位。区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过调查询问、现场勘查和综合分析等方式，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和事故责任，提出对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出事故防范和整改措施建议。

经调查认定，江阳华阳林云·漫“2·18”一般物体打击事故是一起因事故相关单位未落实安全生产主体责任，现场施工安全管理不到位以及现场施工人员违规使用挖掘机进行吊装作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

三溪林云·漫项目（见图1）位于泸州市江阳区云峰路黄伞坝交叉口西北侧，由泸州市酒城建筑工程有限公司承建，建筑面积188717.15㎡，项目总投资49066万人民币。



图1 事故发生单位外景照片

（一）事故相关单位情况

1. 泸州三溪铭锋置业有限公司（事故项目开发公司）。统一社会信用代码：91510502MAC3YD8C18，成立日期：2022年11月18日，法定代表人：陈骏，注册资本：2000万人民币，公司住所：泸州市江阳区学院西路9号22号楼101号，经营范围：房地产开发经营等。

2. 泸州市酒城建筑工程有限公司（事故项目施工总承包单位）。统一社会信用代码：915105020985529372，成立日期：2014年04月25日，法定代表人：周亮，注册资本：2857.1428万人民币，公司住所：泸州市江阳区蓝田街道前进路78号楼1号和

6号，经营范围：建设工程施工。该公司于2024年10月28日取得由四川省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》（资质类别及等级为建筑施工总承包一级）；于2023年5月15日取得有四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（川JZ特安许字〔2023〕008808），有效期2023年5月15日至2026年5月15日；于2024年12月19日取得由区住房城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号510502202412190101）

3. 泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司（事故项目专业分包单位）。统一社会信用代码：91510502MA68YYNC80，成立日期：2019年12月31日，法定代表人：邓凌广[1]，注册资本：2000万人民币，公司住所：泸州市江阳区中大街316号，经营范围：建筑工程等。该公司于2024年10月8日取得由四川省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》（资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级）；于2023年6月5日取得由四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（川JZ安许字〔2020〕005146号），有效期2023年6月5日至2026年6月5日。

4. 成都西南交通大学设计研究院有限公司（事故项目监理单位）。统一社会信用代码：9151010020197062 8M，法定代表人：赵世春，注册资本：2100万元，成立日期：1988年05月20日，公司住所：成都市金牛区九里堤交大校内，经营范围：建设工程

[1] 邓凌广，男，汉族，身份证号码：5105211997XXXX1595，该员持有《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（川建安A（2022）1001001），有效期至2025年8月31日。

监理等。

（二）合同签订情况

2024年4月26日，泸州三溪铭峰置业有限公司向泸州市酒城建筑工程有限公司发出《中标通知书》，因前期施工需要，2024月4月26日，泸州市酒城建筑工程有限公司与泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司签订旋挖组基础工程专业分包合同，约定由泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司承建三溪林云·漫旋挖桩基础工程。

2024年5月6日，泸州三溪铭峰置业有限公司与泸州市酒城建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，约定由泸州市酒城建筑工程有限公司承建三溪林云·漫一批次（4-5#、7#、11-32#楼及车库）工程，总建筑面积约188717.15㎡。

（三）事故相关单位安全管理机构设置情况

泸州市酒城建筑工程有限公司于2024年5月16日设立三溪林云·漫项目部，任命易**[2]为项目经理，李*[3]为技术负责人，王**[4]为安全负责人，委派任*[5]为项目部派驻泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司三溪林云·漫项目部旋挖钻孔灌注桩班组（以下简称泸州鼎鸿宇公司旋挖组）现场负责人。

泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司于2024年5月4日设立三溪林云·漫项目部，任命周*[6]为项目经理，刘*[7]为技术负责人，

[2] 易**，男，汉族，身份证号码：5105211972****2375，该员持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（川建安B（2014）3011357），有效期至2026年3月9日。

[3] 李*，男，汉族，身份证号码：5105241974****0870，该员持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（川建安B（2017）3009982），有效期2026年6月30日。

[4] 王**，男，汉族，身份证号码：5105221973****3957，该员持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（川建安C（2015）3011920），有效期2027年10月19日。

[5] 任*，男，汉族，身份证号码：511323198****2376，经调查组查明，该员在项目部使用自己的别名“任杰”。

[6] 周*，男，汉族，身份证号码：5105211994****5353，该员持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格

陈**[8]为安全负责人。

（四）挖掘机及其驾驶员情况

事故挖掘机为卡特彼勒牌320D型液压挖掘机，机器编号CAT0320DJFZ04280，发动机编号GDC25450。

事故挖掘机驾驶员为李**，男，汉族，身份证号码：5225261993XXXX007X，户籍所在地：贵州省安顺市平坝区城关镇大关村赵家地组。该员持有高级挖掘机操作证书（证书编号BJDK250218141），有效期至2031年2月28日。

（五）事故发生经过

2025年2月9日，泸州鼎鸿宇公司旋挖组正式复工。2月18日上午8时许，根据任*的工作安排，泸州鼎鸿宇公司旋挖组进行一期车库桩D401、D402、D403、D404、D410、D358、D359等桩基施工。李**驾驶挖掘机负责旋挖组施工区域的场地平整工作，王发富负责施工区域普工工作。上午11时40分许，施工人员完成D410号桩混凝土浇筑后，由王**负责把导管（见图2）和导管架（图3）从D410号桩转运至临近的D404号桩，以便对D404号桩进行混凝土浇筑（见图4）。12时许，为尽早结束工作去吃午饭，王**找到挖掘机驾驶员李**，让李**使用挖掘机铲斗帮忙吊运转移导管和导管架。王**将导管架上的钢绳固定在导管第二节点处，并用另一条钢绳固定在导管首部与挖掘机铲斗的挂钩处（见图5）。12时5分许，李**利用挖掘机铲斗将导管

证书》（川建安B（2022）1003984），有效期日至2025年8月31日。

[7] 刘*，男，汉族，身份证号码：1329031970****9819，该员持有《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（川建安A（2020）1016849），有效期至2026年9月29日。

[8] 陈**，男，汉族，身份证号码：5102021982****7054，该员持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（川建安C（2021）1000853），有效期至2027年4月23日。

和导管架放置在D404号桩的护筒上，在下放导管时，导管与桩内的钢筋笼发生接触，致使导管处于倾斜状态无法下放到桩底部，随后王**去将导管扶正，在扶正导管的过程中，连接导管首部的钢丝绳从导管滑落，导管及导管架上的钢丝绳突然下坠，砸在王**左侧面颈部位置。



图2 导管照片



图3 导管架照片



图4 事故现场照片

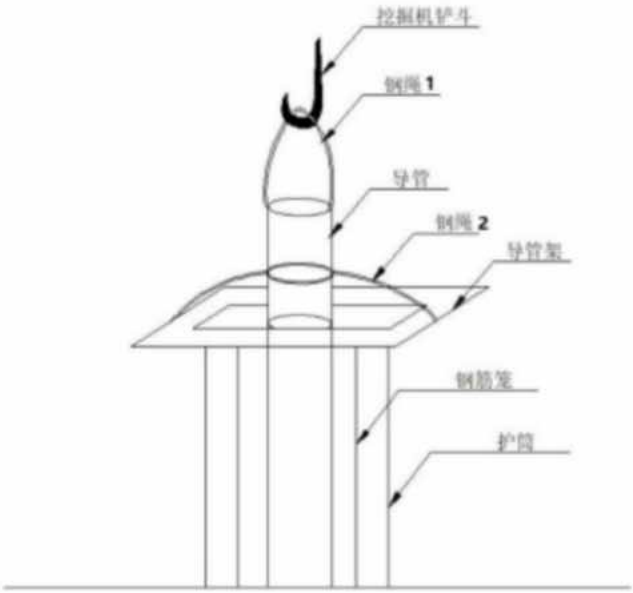


图5 吊装示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者王**，男，汉族，1965年4月12日出生，身份证号码：5125011965****641X，户籍所在地：四川省宜宾市翠屏区金坪镇青叶村**组*号。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）测算，本次事故直接损失约128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12时22分许，总包单位现场负责人拨打120急救电话。

13时47分许，区公安分局龙透关派出所接到110指挥中心指令。

13时50分许，区住房城乡建设局、区应急管理局分别接到

上级主管部门的事故信息通报。

14时05分许，区住房城乡建设局、区应急管理局、华阳街道办事处工作人员相继到达现场开展事故处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

12时22分许，总包单位现场安全负责人王**接到施工员周**通知后，立即赶到现场组织工人进行施救，并拨打120急救电话。

12时34分许，120救护人员到场对伤者进行抢救，随后将王**转送至西南医科大学康健城院区救治。

14时05分许，区应急管理局、区住房城乡建设局、华阳街道办事处等部门工作人员先后到达现场开展处置工作。区住房城乡建设局要求项目部立即停工整改，全面开展安全隐患排查治理，并成立善后工作小组，安抚死者家属。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

事故发生后，项目部工作人员拨打120急救电话。12时34分，120急救人员到达现场对王**进行抢救。急救人员到达现场时，王**意识丧失，无自主呼吸，大动脉博动未触及，随后将王**转移至西南医科大学康健城院区进行抢救，13时10分许，王发富经抢救无效被宣布临床死亡。医疗部门出具《居民死亡医学证明（推断）书》，推断王**死因为闭合性颅脑损伤特重型。

2.善后处置情况

事故发生后，华阳街道办事处、区住房城乡建设局、区应急管理局为死者家属搭建平台开展调解工作。2025 年 2 月 20 日，泸州市酒城建筑工程有限公司与死者家属达成赔偿协议，死者遗体被运往宜宾老家进行安葬，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关单位反应迅速，积极组织开展救援工作，应急处置指挥得当、安全有序、科学高效，未发生衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查询问、现场勘验及查阅资料，发生本次事故的直接原因为王发富与挖掘机驾驶员李**违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》[9]和公司内部规章制度[10]相关要求，违规使用挖掘机进行吊运作业。

（二）间接原因

泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司，施工现场组织管理混乱，项目部未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[11]规定的安全生产管理机构的安全生产职责以及单位主要负责人邓凌广未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[12]

---

[9] 《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第 3.2.5 条：挖掘机在行驶或作业中，不得用铲斗吊运物料，驾驶室外严禁站人。

[10] 挖掘机机身张贴的《挖掘机安全操作规程》第 8 条：不得用铲斗吊运物料。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产工作的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

规定的单位主要负责人的安全生产职责，未落实安全生产责任制度，未及时消除事故隐患是造成本次事故的间接原因。

四、调查发现的其他问题

事故调查组在调查中发现泸州市酒城建筑工程有限公司存在：1.公司三级教育培训未如实记录[13]；2.安全技术交底未如实记录[14]；3.安全技术交底过于笼统无针对性，未针对施工人员的不同工作内容分别进行安全技术交底等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

王**，男，泸州市酒城建筑工程有限公司三溪林云·漫项目部施工人员，违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》要求，使用挖掘机铲斗进行吊运工作，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

李**，男，泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司挖掘机驾驶员，违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》和公司内部规章制度[15]，使用挖掘机铲斗进行吊运工作，对事故的发生负有直接责任，其涉嫌重大责任事故罪[16]，建议由区公安分局依法处理。

---

[13] 王发富和李崇斌的《三级安全教育登记卡》显示，公司级教育人、工程处队级教育人殷忠祥、王德贵的签名与其二人在调查组询问笔录上的签名明显不一致；李崇斌与王发富的《职工入场三级安全教育考试卷》中，一份试卷中出现不同人员的笔迹。

[14] 《旋挖钻孔灌注桩技术交底记录》、《安全技术交底》胡文建、李崇斌的签名与其二人在调查组询问笔录中的签名明显不一致。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[16] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.邓凌广，泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司法定代表人，未有效履行单位主要负责人安全生产工作职责，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[17]之规定，建议由区应急管理局依法处理。

2.泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司，未落实企业安全生产主体责任，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[18]之规定，建议由区应急管理局依法处理。

（四）其他处理建议

1.泸州市酒城建筑工程有限公司，存在三级教育培训、安全技术交底未如实记录等问题，建议由区住房城乡建设局依法处理。

2.陈**[19]，泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司三溪林云·漫旋挖组项目部安全负责人，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司按照公司内部管理制度进行处理。

3.易**，泸州市酒城建筑工程有限公司三溪林云·漫项目部经理，未认真履行项目部经理安全生产职责，建议由泸州市酒城建筑工程有限公司按照公司内部管理制度进行处理。

---

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[19] 陈国洪，因此次事故已于 2025 年 2 月 28 日被泸州市鼎鸿宇建筑工程有限公司给予 2000 元罚款并辞退。

4.王**，泸州市酒城建筑工程有限公司三溪林云·漫项目部安全负责人，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由泸州市酒城建筑工程有限公司按照公司内部管理制度进行处理。

5.任*，泸州市酒城建筑工程有限公司三溪林云·漫项目部派驻泸州鼎鸿宇公司旋挖组现场负责人，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由泸州市酒城建筑工程有限公司按照公司内部管理制度进行处理。

六、防范措施建议

本次事故发生在春节复工复产期间，为深刻汲取教训，切实防范类似事故再次发生，事故调查组根据调查发现的问题提出以下防范措施建议。

（一）深入开展建筑领域专项整治。住建部门要切实做好建筑行业的专项整治工作。一要突出吊装作业安全管理，严格机械类专职安全生产管理人员配备以及相应资质和安全许可证管理，严查起重机械操作人员等特种作业人员持证上岗情况。二要严格过程监管，督促施工单位按照有关技术规范要求，在工程开工前、单项工程或专项施工方案施工前、交叉作业时及施工过程中作业环境或施工条件发生变化时等，认真组织相关管理人员及施工作业人员做好安全技术交底工作，严查书面安全技术交底、交底内容针对性及操作性等方面存在的问题。三要强化监管力度，保持建筑行业领域打非治违高压态势，发现违法行为应按照法律法规要求移送查处，推动企业主体责任落实。

（二）严格落实建设单位安全责任。建设单位要加强对施工

单位、监理单位的安全生产管理。与施工单位、监理单位签订专门的安全管理协议，或在合同中明确约定各自的安全生产管理职责。严格督促检查施工单位现场负责人、专职安全管理人员和监理单位项目总监理工程师、专业监理工程师等有关专业人员资格情况，确保进场施工人员具有相应资质。切实加强施工现场安全管理，对施工单位、监理单位的安全生产工作要统一协调、管理，定期进行安全检查，发现存在安全问题要及时督促整改，确保安全施工。

（三）严格落实总承包单位施工现场安全生产总责。按要求配备相应的施工现场安全管理人员，将安全生产责任层层落实到具体岗位、具体人员；与专业分包单位签订的合同中明确约定双方的安全生产责任，严格按要求对专业分包单位编制的专项施工方案的有效性、适用性进行审核；专项施工方案实施前，按要求和专业分包单位配合完成方案交底和安全技术交底工作；专业分包单位进场施工后，施工总承包单位项目部应对施工作业人员进行审核登记，项目负责人应在施工现场履职，项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督，尤其在上下班交接时间段内，强化现场施工监督，避免出现监督空档。

（四）夯实属地政府及行业主管部门监管责任。属地政府及行业主管部门党政领导要严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制。属地政府要严格落实属地监管责任，督促有关企业认真落实安全生产职责，将安全生产工作同其他工作同部署、同

检查，构建齐抓共管的工作格局。住建部门要按照“三管三必须”要求，严格落实行业监管责任，进一步加强建筑施工领域安全监管，完善安全监管机制，切实提高全区建筑施工领域安全监管水平，坚决防范类似事故再次发生。